

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3664/2531

บริษัทมีนาโฮเต็ล จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
ล.

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 4

หินอ่อนพิพาทมีผิวเรียบและหนาประมาณ 1.5 ถึง 3 เซนติเมตร เป็นรอยเว้า
แหวนเฉพาะที่ขอบเท่านั้น เห็นได้ว่ามิใช่เป็นการเลื่อยจากหินก้อนใหญ่ที่ระเบิดจาก
ภูเขา หรือเลื่อยให้เป็นชิ้นใหญ่ ๆ หรือแผ่นหยาบ ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะดวกแก่
การยกเคลื่อนย้ายไปยังโรงงาน แต่เป็นการเลื่อยที่ประณีตมีลักษณะเรียบตรง และ
ไม่ปรากฏรอยคล่องเลื่อย ถือได้ว่าเป็นหินอ่อนที่ตกแต่งแล้วจัดอยู่ในพิพกัตอัตรา
ศุลกากรประเภทที่ 68.02 หาใช่หินอ่อนที่ยังไม่ผ่านการตกแต่ง ตามพิกัตอัตรา
ศุลกากรประเภทที่ 25.15 ไม่

โจทก์ฟ้องว่าหินอ่อนที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นหินอ่อนที่ยังมิได้
ตกแต่ง ต้องเสียภาษีอากรขาเข้าตามพิกัตอัตราอากรประเภทที่ ๒๕.๑๕ ขอให้ศาล
เพิกถอนคำสั่งการประเมินเรียกเก็บค่าภาษีอากรเพิ่มของจำเลย

จำเลยให้การว่าหินอ่อนที่โจทก์นำเข้าเป็นหินอ่อนที่ตกแต่งแล้วเป็นของตาม
พิกัตอัตราอากรประเภทที่ ๖๘.๐๒ การประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งการประเมิน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ได้นำหินอ่อนพิพาทจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเรือ HOUNIN หรือ NINA A. และแจ้งขอเสียภาษีอากรขาเข้าสำหรับหินอ่อนดังกล่าว เป็นประเภทหินอ่อนที่ยังไม่ได้ตกแต่งตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๒๕.๑๕ อัตรา ๓๐ เปอร์เซนต์ แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยเห็นว่า หินอ่อนดังกล่าวน่าจะเป็นหินอ่อนที่ตกแต่งแล้ว ต้องเสียภาษีอากรตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๘.๐๒ อัตรา ๘๐ เปอร์เซนต์ ของราคาหรือกิโลกรัมละ ๑๐ บาท เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงส่งหินอ่อนตัวอย่างไปยังศุลกากรสถานเพื่อให้กองวิเคราะห์สินค้า กรมศุลกากร ตรวจสอบสภาพของหินอ่อนก่อนผ่านพิธีศุลกากร แต่โจทก์ประสงค์จะให้หินอ่อนผ่านพิธีศุลกากรไปก่อน เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงให้โจทก์ชำระภาษีอากรตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๒๕.๑๕ อัตรา ๓๐ เปอร์เซนต์ ของราคาไปก่อนเป็นจำนวนเงิน ๖๗,๘๒๒.๔๙ บาทและให้โจทก์วางเงินประกันเพิ่มเติมจนครบตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๘.๐๒ อัตรา ๘๐ เปอร์เซนต์ ซึ่งโจทก์ได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารสหธนาคาร จำกัด จำนวนเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้จำเลยยึดถือไว้ แล้วโจทก์ได้รับอนุญาตให้นำหินอ่อนผ่านพิธีการศุลกากรไป ต่อมากองวิเคราะห์สินค้าของจำเลยได้ตรวจวิเคราะห์อย่างหินอ่อนพิพาทแล้ว ทำรายงานเสนอต่อกองพิกัดอัตราศุลกากรว่า หินอ่อนพิพาทเป็นหิน CALCAREOUS ROCK ชนิด MABLE สีชมพู ลักษณะเนื้อละเอียดและแน่นมี COLCITE VEIN สีขาวแทรกอยู่ทั่วไปได้จัดนำเข้ามาในลักษณะเป็น SLAB หรือ SHEET ความหนา

ประมาณ ๑ นิ้วพิเศษ ผ่านการคัดหรือเลื่อยมาเป็นแผ่นอย่างหยาบและยังมิได้ผ่านการขัดมันขอบหรือริมมีลักษณะไม่เรียบยังมิได้ผ่านการตัดหรือตกแต่งให้เป็นรูปร่างที่แน่นอนกองฟักัดอัตราศุลกากรพิจารณาแล้วให้จัดหินอ่อนพิพาทเข้าอยู่ในประเภท ๖๘.๐๒ ซึ่งต้องเสียภาษีอากรในอัตรา ๘๐ เปอร์เซนต์ หรือกิโลกรัมละ ๑๐ บาท จึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์เสียภาษีอากรเพิ่มเติมจำนวนเงินที่ธนาคารสหธนาคาร จำกัด วางหนังสือคำประกันไว้ มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่า หินอ่อนพิพาทเป็นหินอ่อนที่ตกแต่งแล้วตามฟักัดอัตราศุลกากร ประเภทที่ ๖๘.๐๒ ซึ่งต้องเสียภาษีอากร อัตรา ๘๐ เปอร์เซนต์ของราคาหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ตามที่โจทก์ฟ้องว่าหินอ่อนพิพาทเป็นหินอ่อนที่ยังตัดไม่ได้ขนาด ยังไม่ได้ขัดมัน และยังไม่ได้ตกแต่งขอบและริมให้เรียบพร้อมจะใช้งาน กองวิเคราะห์สินค้าของจำเลยเองได้วิเคราะห์ตัวอย่างหินอ่อนดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ผ่านการตัดหรือเลื่อยมาเป็นแผ่นอย่างหยาบและยังมิได้ขัดมัน ขอบหรือริมมีลักษณะไม่เรียบ ยังไม่ได้ตัดหรือตกแต่งให้เป็นรูปร่างที่แน่นอน จึงเป็นการวิเคราะห์ที่มีข้อเท็จจริงสนับสนุนว่า หินอ่อนพิพาทเป็นหินอ่อนที่ยังไม่ได้ตกแต่งเข้าฟักัดอัตราศุลกากร ประเภทที่ ๒๕.๑๕ ซึ่งข้อนี้จำเลยปฏิเสธ โดยจำเลยนำสืบว่าก่อนจะมีกรณีพิพาทคดีนี้ เคยมีปัญหาในการจัดประเภทฟักัดอัตราศุลกากรเกี่ยวกับสินค้าหินอ่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาฟักัดอัตราศุลกากร เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ตามระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาฟักัดอัตราศุลกากร เอกสารหมายเลข ๔ พอจะสรุปได้ว่าในการนำหินอ่อนตามธรรมชาติมาใช้เป็นประโยชน์ได้ จะต้องกระทำตามขั้นตอน ๓ ประการ กล่าวคือ ในขั้นแรกการทำเหมืองโดยวิธีระเบิดหินออกมาเป็นก้อนใหญ่ ๆ เป็นขั้นแรกขั้นต่อไปนำหินที่ระเบิดแล้ว มาสกัดหรือเลื่อยเป็นชิ้นใหญ่ ๆ หรือเป็นแผ่นอย่างหยาบ ๆ ทั้งนี้ยังมิมีการตกแต่งแต่อย่างใด กรรมวิธีสองขั้นตอนนี้ คณะกรรมการพิจารณาปัญหาฟักัดอัตราศุลกากรลงความเห็นเห็นว่า หินอ่อนยังคงอยู่ในสภาพธรรมชาติ ควรจัดอยู่ในฟักัดอัตรา

ศุลกากรประเภทที่ ๒๕.๑๕ ซึ่งเป็นตอนที่ระบุไว้ว่าเป็นหินอ่อนที่ยังไม่สำเร็จรูป หรือ ตกแต่ง หากพ้นขั้นตอนนี้ไปแล้ว มีการตกแต่ง เลื่อย สกัด แม้จะเป็นแผ่น แ่ง ท่อน ก็จัดว่าเป็นหินอ่อนที่ตกแต่งสำเร็จรูปแล้ว จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๖๘.๐๒ จากความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรดังกล่าวนี้ ได้พิจารณาคำเบิกความของนายปรีชา เรืองมาษ พยานจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานหินอ่อน จังหวัดสระบุรี สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทางด้านหินอ่อนมาประมาณ ๔ ปี ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำหินอ่อนธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ โดยทำเป็นขั้นตอนทำนองเดียวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร เอกสารหมายเลข ๔ ว่า ชั้นแรกจะตัดหินจากภูเขาออกเป็นแท่งใหญ่ ๆ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ถึง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑๕ เมตรและสูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร ชั้นต่อไปจะต้องตัดซอยแท่งหินออกมีขนาดกว้างประมาณ ๑.๕ เมตรถึง ๒ เมตร ยาวประมาณ ๒ - ๓ เมตร และสูงประมาณ ๑.๕๐ ถึง ๒ เมตร ตามขั้นตอนนี้ถือว่าหินอ่อนนั้นยังเป็นวัตถุดิบอยู่ กรมศุลกากรจัดว่าเป็นหินอ่อนยังไม่สำเร็จรูป และอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๒๕.๑๕ ศาลฎีกาได้นำตัวอย่างหินอ่อนพิพาท มาพิจารณาเปรียบเทียบกับคำเบิกความของนายปรีชา ปรากฏว่าลักษณะหินอ่อนตามตัวอย่างมีผิวเรียบและหนาประมาณ ๑.๕ ถึง ๓ เซนติเมตร เป็นรอยเว้าแหว่งเฉพาะที่ขอบเท่านั้น เห็นได้ว่ามิใช่เป็นการเลื่อยจากหินก้อนใหญ่ที่ระเบิดจากภูเขาหรือเลื่อยให้เป็นชิ้นใหญ่ ๆ หรือแผ่นหยาบ ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะดวกแก่การยกเคลื่อนย้ายไปยังโรงงาน แต่เป็นการเลื่อยที่ประณีตมีลักษณะเรียบตรง และไม่ปรากฏรอยคลองเลื่อย ถือได้ว่าเป็นหินก่อสร้างที่ตกแต่งแล้ว แม้โจทก์จะโต้แย้งว่ากองวิเคราะห์สินค้าของจำเลยวิเคราะห์ว่าหินอ่อนพิพาทเป็นหินที่ยังไม่ได้ผ่านการตัดหรือตกแต่งให้เป็นรูปร่างที่แน่นอน แต่ผลวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นเพียงรายงานตามสภาพของหินอ่อนพิพาทว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างใดเท่านั้น หาได้ระบุยืนยันว่าเป็นหินอ่อนที่ยังไม่ได้ผ่านการตกแต่งตามพิกัด

หมายเหตุ